



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE QUINTA

in persona del dr. Maria Lavinia Fanelli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al rgn. 19053 del Ruolo Generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza e vertente

TRA

Parte_1 - **CF:** *C.F._1*
elett.te dom.to in Roma Viale Giulio Cesare n 71 presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, rappresentante e difensore per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio

- OPPONENTE -

E

Controparte_1

-OPPOSTO CONTUMACE-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo del 3/2/23 emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio iscritto al nrg 66918/22 in favore del *CP_1* [...] per recupero oneri consortili di cui alla proprietà sita in Roma Via M.D. Barbantin Brun 53/a, il signor *Pt_1* ha chiesto dichiararne la inefficacia per difetto di legittimazione passiva essendo il bene intestato non a sé medesimo bensì alla *Controparte_2*

Il *CP_1* è rimasto contumace.

La causa- istruita con la produzione documentale e sospeso il decreto ingiuntivo con ordinanza del 29/2/24- è stata infine rinviata per la decisione alla odierna udienza.

Nel merito -all'esito di un approfondito esame istruttorio- la domanda è fondata nei termini che seguono.

Invero dal ricorso monitorio di cui al procedimento iscritto al rg.n.66918/22 si evince come il *CP_1* la *CP_1* abbia agito per il recupero di oneri nei confronti di *Parte_1* in quanto proprietario dell'unità immobiliare sita in Roma via M.D. Barbantin Brun 53/a sito all'interno del predetto consorzio, in base a verbale assembleare del 5/5/2021 approvativo del bilancio consuntivo gestione ordinaria e straordinaria del dell'anno 2017, 2018 e 2019 (*Parte_1* [...] indicato al n 52 dei piani di riparto).

D'altra parte nella presente opposizione il signor *Pt_1* ha negato di essere proprietario di alcun immobile nella predetta via, allegando come al contrario fosse la *Controparte_2* ad essere titolare di alcuni immobili come da nota iscrizione ipotecaria di trascrizione risalente al 1996 (all.2. cit.) e da certificazione notarile del 12/12/23 (all. memoria ex articolo 183 sesto comma c.p.c. n.2).

Ebbene da detta trascrizione del 1996 emerge che la società *Controparte_2* abbia acquistato dei lotti edificabili siti nel comprensorio la *CP_1* ed abbia ottenuto la concessione edilizia per costruirvi sopra (all. 2 e 3 ric.), e parimenti dal certificato notarile in base a visure catastali la società risulta attualmente proprietaria di 4 unità immobiliari site in via Domenica Brun Barbantin n. 53 (Cass. n. 15597/19; 3746/23), senza che invece sia stata inserita nei piani di riparto.

Sembrerebbe dunque che il *CP_1* abbia erroneamente incluso nei piani di riparto la persona fisica *Parte_1* anziché la società.

Trattandosi peraltro di società di capitali non vi è dubbio- stante l'autonomia patrimoniale e giuridica- che alcuna debito della stessa possa essere imputata in proprio al socio/e/o amministratore.

Ora -sebbene una visura catastale nominativa di *Parte_1* avrebbe consentito di escludere nel caso con assoluta certezza il difetto di titolarità di alcun bene alla via M.D. Barbantin- in base alle suddette prove e stante la contumacia del *CP_1* che nulla ha contestato al riguardo deve concludersi per il difetto di legittimazione dell'odierno opponente.

Per quanto sopra allo stato la domanda deve essere accolta.
Spese secondo soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma del 1.2.23 nel procedimento monitorio iscritto al nrg 66918/22 in favore di *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* [...]

- Condanna il *Controparte_1* alla rifusione delle spese di lite in favore di *Parte_1* che si liquidano in complessive €1.500,00 per compensi ed €120,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 18.7.24

IL GIUDICE
Maria Lavinia Fanelli